

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 548/2535
บริษัท ขนส่ง จำกัด
นาง สม นึก ประสพวงศ์ หรือประ สม
วงศ์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 368, มาตรา 425, มาตรา 887, มาตรา 1025
ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 183

โจทก์กล่าวอ้างในคำฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ต้องร่วมรับผิดชอบจาก พ. เป็นผู้ขับรถของจำเลยที่ 1 และขณะเกิดเหตุปฏิบัติงานในกิจการของจำเลยที่ 1 ซึ่งพอถือได้ว่าโจทก์มุ่งหมายให้จำเลยที่ 1 ร่วมรับผิดชอบในฐานะที่ พ. เป็นตัวแทนหรือลูกจ้างของจำเลยที่ 1 เท่านั้น ไม่อาจแปลว่ามุ่งหมายให้จำเลยที่ 1 ร่วมรับผิดชอบในฐานะหุ้นส่วนของ พ. ด้วยเมื่อจำเลยที่ 1 ให้การต่อสู้คดีว่าพ. ไม่ใช่ลูกจ้างปฏิบัติงานในทางที่จ้างของจำเลยที่ 1 และศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นพิพาทในชั้นนี้สองสถานเพียงว่า พ. เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 และกระทำในทางที่จ้างหรือไม่โจทก์มิได้โต้แย้งคัดค้าน คดีจึงมีประเด็นพิพาทในส่วนที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 เพียงเท่าที่ศาลชั้นต้นกำหนด การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าจำเลยที่ 1 ต้องร่วมรับผิดชอบต่อโจทก์เนื่องจากเป็นหุ้นส่วนกับ พ. และ พ. ก่อเหตุละเมิดขณะกระทำภายในขอบวัตถุประสงค์ของหุ้นส่วนจึงเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็น กรณธรรมตามสัญญาประกันภัยคำจนมีเงื่อนไขยกเว้นไม่คุ้มครองความรับผิดชอบอันเกิดจากการขับขี่โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ขับรถยนต์ตามกฎหมายหรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสินคดีตามกฎหมาย แต่ พ. ซึ่งขับรถคันที่จำเลยที่ 1 เอาประกันภัยไว้กับจำเลยที่ 2 ในวันเกิด

เหตุเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของกรมตำรวจ ย่อมมีความรู้ความสามารถในการขับรถยนต์ได้ แม้ไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถของกรมการขนส่งทางบก ก็จะได้ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยมิได้จำเลยที่ 2 จึงต้องร่วมรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ครอบครองรถยนต์โดยสารหมายเลขทะเบียน 10-5208 กรุงเทพมหานคร โดยเช่ามาจากบริษัทธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด จำกัดที่ 1 เป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุกหกล้อหมายเลขทะเบียน 80-1020 สุโขทัยมีนายพิชัยฤกษ์ ประสพวงศ์หรือประสมวงศ์ เป็นผู้ขับและมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้รับประกันภัยนายบุญธรรม แก้วกำเนิด พนักงานขับรถของโจทก์ได้ขับรถยนต์โดยสารของโจทก์คันดังกล่าวรับผู้โดยสารจากจังหวัดอุดรธานี มุ่งหน้าไป กรุงเทพมหานคร นายพิชัยฤกษ์ขับรถยนต์บรรทุกแล่นตามหลังมาด้วยความประมาทเลินเล่อชนท้ายรถยนต์ โดยสารของโจทก์เสียหาย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายให้แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ให้การว่า นายพิชัยฤกษ์มิใช่ลูกจ้างกระทำการในทางที่จ้างของจำเลยที่ 1 โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยที่ 1 ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า นายพิชัยฤกษ์มิใช่ลูกจ้างที่ทำการในทางที่จ้างของจำเลยที่ 1 นายพิชัยฤกษ์ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย ผิดเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ตามสัญญาประกันภัย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบเงินให้แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ย จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์และจำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ยุติจากทางนำสืบของโจทก์จำเลยในเบื้องต้นว่า โจทก์เป็นผู้ครอบครองรถยนต์โดยสารหมายเลขทะเบียน 10-5208 กรุงเทพมหานคร ระหว่างเกิดเหตุโจทก์เข้ามาจากบริษัทธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด ตามเอกสารหมายเลข จ.4 และ จ.5 มีนายบุญธรรม แก้วกำเนิด เป็นพนักงานขับรถนายพิชัยฤกษ์ ประสพวงศ์หรือประสมวงศ์ ผู้ตายเป็นสามีจำเลยที่ 1 ขณะเกิดเหตุ นายพิชัยฤกษ์เป็นผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุกหกล้อหมายเลขทะเบียน 80-1020 สุโขทัย จำเลยที่ 2 รับประกันภัยคำจนรถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวไว้จากนายพิชัยฤกษ์ซึ่งเอาประกันภัยในนามผู้ให้เช่าซื้อ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2524 เวลาประมาณ 10 นาฬิกาขณะที่นายบุญธรรมขับรถโดยสารคันดังกล่าวของโจทก์ไปตามถนนสายศรีสังขาลย์-สวรรคโลก จากทางอำเภอศรีสังขาลย์มุ่งหน้าไปทางอำเภอสวรรคโลก มาถึงที่เกิดเหตุระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 14-15 ตำบลท่าชัย ซึ่งเป็นทางโค้งได้ถูกรถยนต์บรรทุกที่นายพิชัยฤกษ์ขับมาทิศทางเดียวกันชนที่ด้านขวา เป็นเหตุให้รถยนต์โดยสารของโจทก์ได้รับความเสียหาย และนายพิชัยฤกษ์ถึงแก่ความตายทันทีในที่เกิดเหตุ เหตุเกิดขึ้นเป็นเพราะความประมาทของนายพิชัยฤกษ์ นายพิชัยฤกษ์ไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถของกรมการขนส่งทางบก คงมีแต่ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของกรมตำรวจเท่านั้น

คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่า ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่านายพิชัยฤกษ์กับจำเลยที่ 1 ร่วมประกอบกิจการอันถือได้ว่าเป็นหุ้นส่วนกัน นายพิชัยฤกษ์ก่อเหตุละเมิดขณะกระทำภายในขอบวัตถุประสงค์แห่งกิจการของหุ้นส่วน จำเลยที่ 1

ต้องร่วมรับผิดชอบโจทก์นั้น เป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นหรือไม่ เห็นว่า โจทก์กล่าวอ้างในคำฟ้องว่าจำเลยที่ 1 ต้องร่วมรับผิดชอบ เนื่องจากนายพิชัยฤกษ์เป็นผู้ขับรถของจำเลยที่ 1 และขณะเกิดเหตุปฏิบัติงานในกิจการของจำเลยที่ 1 ซึ่งตามคำฟ้องของโจทก์ดังกล่าวพอถือได้ว่าโจทก์มุ่งหมายให้จำเลยที่ 1 ร่วมรับผิดชอบในฐานะที่นายพิชัยฤกษ์เป็นตัวแทนหรือลูกจ้างของจำเลยที่ 1 เท่านั้น ไม่อาจแปลว่ามุ่งหมายให้จำเลยที่ 1 ร่วมรับผิดชอบในฐานะหุ้นส่วนของนายพิชัยฤกษ์ด้วย เมื่อจำเลยที่ 1 ให้การต่อสู้คดีว่านายพิชัยฤกษ์ ไม่ใช่ลูกจ้างปฏิบัติงานในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 1 และศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นพิพาทในชั้นนี้สองสถานเพียงว่า นายพิชัยฤกษ์เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 และกระทำในทางการที่จ้างหรือไม่โจทก์ก็ได้โต้แย้งคัดค้าน คดีจึงมีประเด็นพิพาทในส่วนที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 เพียงเท่าที่ศาลชั้นต้นกำหนด การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าจำเลยที่ 1 ต้องร่วมรับผิดชอบต่อโจทก์เนื่องจากเป็นหุ้นส่วนกับนายพิชัยฤกษ์และนายพิชัยฤกษ์ก่อเหตุละเมิดขณะกระทำภายในขอบวัตถุประสงค์ของหุ้นส่วน จึงเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่า จำเลยที่ 1 มิใช่ นายจ้างของนายพิชัยฤกษ์ จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบต่อโจทก์ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ร่วมรับผิดชอบ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 1 ฟังขึ้น

คดีมีปัญหาจะต้องวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์บรรทุกทุกหกล้อคันหมายเลขทะเบียน 80-1020สุโขทัย ที่นายพิชัยฤกษ์ผู้ตายขับไปเกิดเหตุ จะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ด้วยหรือไม่ ปัญหาข้อนี้โจทก์ฎีกาว่า แม้นายพิชัยฤกษ์จะได้ขับรถคันที่จำเลยที่ 2 เป็นผู้รับประกันวินาศภัยไว้โดยมิได้มีใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถจากนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 93 แต่นายพิชัยฤกษ์มีใบอนุญาตขับขี่ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (ที่ถูกระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522) จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้รับประกันภัยแล้วก็จะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ด้วย เห็นว่า แม้ในกรรมธรรม์ประกันภัย

เอกสารหมาย ล.1 ข้อ 2.11.7 มีเงื่อนไขยกเว้นไม่คุ้มครองความรับผิดชอบที่เกิดจากการขับขี่โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ขับรถยนต์ตามกฎหมายหรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย การมีเงื่อนไขดังกล่าวก็เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีความสามารถทำการขับรถยนต์ที่เอาประกันภัยเพราะจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย อันจะทำให้จำเลยที่ 2 ต้องเสี่ยงภัยมากขึ้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่านายพิชัยฤกษ์ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของกรมตำรวจ ย่อมมีความรู้ความสามารถในการขับรถยนต์ได้ แม้ไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถของกรมการขนส่งทางบก ก็จะต้องถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยมิได้ จำเลยที่ 2 จึงต้องร่วมรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าจำเลยที่ 2 ไม่ต้องร่วมรับผิดชอบ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย"

พิพากษาแก้ ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 ให้จำเลยที่ 2 ชำระเงินจำนวน 22,320 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์-สมมาตร พรหมานุกูล)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>